

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1014/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบุญณะ ชูแก้ว กับพวก

จำเลย

นายวรเทพ อิ่มใจ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 204

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากฎีกาของจำเลยที่ 2 ยังมีข้อความไม่ครบถ้วน จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา รายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 55)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(4) ประกอบด้วยมาตรา 83 พิจารณาเหตุพฤติการณ์แห่งคดีแล้วให้ลงโทษจำคุกคนละ 7 ปี คำให้การรับสารภาพ ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของจำเลยที่ 1 และคำให้การชั้นสอบสวน ของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่งและลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี 8 เดือน คำขออื่นนอกจาก นี้ของโจทก์ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองกระทงละ 2 ปี 10 กระทง รวมจำคุกคนละ 20 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 10 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 13 ปี 5 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 54 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกาแล้ว จึงไม่อาจอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาตามขอได้ แต่ให้รับเป็นคำแถลงการณ์

จำเลยที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกาแล้ว จึงไม่อาจอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาตามขอได้ แต่ให้รับเป็นคำแถลงการณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ